COMÚ D'ENCAMP

Ordinacions i reglaments

Decret del 28-11-2025 d'aprovació del Reglament de regulació de l'ús dels dispositius mòbils de videovigilància per part dels agents de circulació del Servei de Circulació del Comú d'Encamp.

La Llei 9/2023, del 30 de gener, dels agents de circulació comunals estableix en el seu article 8 que els agents de circulació comunals han de disposar dels mitjans tècnics i operatius necessaris per al compliment de les seves funcions, entre els quals, els dispositius mòbils de videovigilància, i que els Comuns desenvoluparan reglamentàriament el port dels dispositius mòbils de videovigilància i els procediments a seguir per a l'obtenció i tractament de les dades personals, amb subjecció a l'establert a la Llei qualificada de seguretat pública i a la Llei qualificada de protecció de dades personals vigents.

Aquest reglament, que s'estructura en sis capítols i tretze articles, té per objecte regular l'ús dels dispositius mòbils de videovigilància i els procediments corresponents.

Ateses les consideracions esmentades, el Comú d'Encamp en la seva sessió de Consell celebrada el dia 27 de novembre del 2025, ha aprovat el decret amb el contingut següent:

Article únic
S'aprova el Reglament de regulació de l'ús dels dispositius mòbils de videovigilància per part dels agents de circulació del Servei de Circulació del Comú d'Encamp, que entra en vigor l'endemà de ser publicat al *Butlletí Oficial del Principat d'Andorra*.

Reglament de regulació de l'ús dels dispositius mòbils de videovigilància per part dels agents de circulació del Servei de Circulació del Comú d'Encamp

Capítol primer. Disposicions generals

Article 1. *Objecte i justificació*
1. Aquest Reglament regula la utilització per part dels agents de circulació del Servei de Circulació comunal dels dispositius mòbils de videovigilància i altres dispositius per captar i gravar imatges i sons en llocs públics o privats de concurrència pública, així com la seva utilització posterior, amb la finalitat de garantir la convivència ciutadana d'acord amb la Llei qualificada de delimitació de competències dels comuns i el respecte al dret a la intimitat, a l'honor i a la pròpia imatge dels ciutadans.

2. L'ús de dispositius mòbils de videovigilància per part dels agents de circulació comunals i el tractament posterior de les imatges i dels sons gravats es regeix per la legislació sobre Protecció de Dades i de Seguretat de la Informació en tot el que no reguli específicament aquest Reglament, els quals es justifiquen en la necessitat del correcte exercici de les competències que els hi són assignades i suposa un interès públic per part dels comuns, la protecció personal dels agents de circulació i de l'administrat.

3. Aquest Reglament no és d'aplicació als sistemes de videovigilància instal·lats en les vies públiques, ni tampoc en les dependències, instal·lacions i edificis comunals adscrites al compliment de les seves funcions, d'acord amb el que preveu la legislació de seguretat pública vigent.

Dipòsit legal: AND.2-2015

Article 2. *Principis generals d'actuació*

1. Els agents de circulació han d'utilitzar els dispositius mòbils de videovigilància respectant el principi de proporcionalitat, en la doble vessant d'idoneïtat i d'intervenció mínima, tal com es defineix a la Llei qualificada de seguretat pública. La idoneïtat determina que únicament poden emprar-se aquests sistemes quan resulti adequat per assolir alguna de les finalitats previstes a la llei. La intervenció mínima exigeix la ponderació, en cada cas, entre la finalitat perseguida i la possible afectació dels drets a la intimitat, a l'honor i a la pròpia imatge.

2. D'acord amb l'apartat 4 de l'article 13 del Reglament d'aplicació de la Llei 29/2021, del 28 d'octubre, qualificada de protecció de dades personals, només es pot fer un tractament amb sistemes de videovigilància d'acord amb el principi de minimització de dades recollit a la Llei qualificada de protecció de dades personals, és a dir, si la finalitat del tractament no es pot aconseguir raonablement amb altres mitjans que siguin menys intrusius per als drets i les llibertats fonamentals de l'interessat.

3. En virtut d'aquests principis, l'ús dels dispositius mòbils de videovigilància requereix l'existència d'un perill cert i concret o situacions que puguin derivar en alteració d'ordre públic, resistència o desobediència, amenaces, calumnies, injuries, accidents o altres incidents, o il·lícits administratius o penals.

4. Els dispositius i els equips l'ús dels quals regula aquest reglament no es poden utilitzar per captar o gravar imatges i sons de l'interior dels habitatges ni dels seus vestíbuls, llevat que hi hagi el consentiment dels seus titulars o una autorització judicial, o bé en cas de constatació d'infracció administrativa legalment prevista en les lleis i les ordinacions, reglaments o decrets comunals. La utilització dels dispositius mòbils de videovigilància per gravar a l'entrada dels habitatges, en qualitat de col·laboradors amb el Servei de Policia, solament és justificable quan cal prevenir la comissió de delictes o infraccions administratives, amb la finalitat d'assegurar la convivència ciutadana, l'erradicació de la violència i la utilització pacífica de les vies i els espais públics, en el marc de les competències que tenen atribuïdes els agents de circulació.

5. Tampoc no es poden utilitzar amb la finalitat d'observar la intimitat de les persones o de captar i enregistrar les converses que aquestes mantenen privadament als llocs públics susceptibles de gravació.

Capítol segon. De la Comissió de Control dels dispositius mòbils de videovigilància

Article 3. *Creació, constitució i composició de la Comissió*

1. Es crea la Comissió de Control dels dispositius mòbils de videovigilància, com a òrgan consultiu i de control d'aquesta matèria, amb la finalitat de vetllar perquè es garanteixi el dret a la privacitat, intimitat i a la pròpia imatge dels ciutadans.

2. La Comissió de Control dels dispositius mòbils de videovigilància ha de constituir-se en el termini d'un mes des de l'entrada en vigor del present Reglament, mitjançant una resolució de la Junta de Govern.

3. La Comissió es regeix per les normes que conté aquest Reglament.

4. La Comissió de Control dels dispositius mòbils de videovigilància ha d'estar integrada, com a mínim, pels membres següents:

a) El/la president/a: el cònsol major o menor.
b) El/la president/a de la Comissió de Circulació.
c) El/la secretari/a general del Comú.
d) El/la director o cap del Servei de Circulació.
e) El/la delegat/ada de Seguretat de la Informació del Comú (DSI).
f) El/la delegat/ada de Protecció de Dades (DPD).

Com a secretari de la Comissió actua, amb veu però sense vot, el membre de la comissió nomenat per la mateixa a tal efecte.

En cas d'absència d'alguns dels membres es pot designar un substitut.

Dipòsit legal: AND.2-2015

Article 4. *Funcions de la Comissió*
1. La Comissió exerceix les funcions següents:

a) Ser informada amb periodicitat quinzenal de la utilització i, si escau, de les gravacions efectuades amb els dispositius mòbils de videovigilància.
b) Dictaminar sobre l'ús dels dispositius mòbils de videovigilància per part del Servei de Circulació comunal, a requeriment del director o del cap del Servei de Circulació i dels cònsols, o bé a iniciativa pròpia acordada per majoria absoluta dels seus membres, i després d'haver examinat les imatges i els sons gravats.

2. Per al compliment de les seves funcions, la Comissió pot reclamar en qualsevol moment una còpia íntegra o el suport original de les gravacions realitzades mitjançant els dispositius mòbils de videovigilància.

Article 5. *Règim aplicable als membres de la Comissió*
1. Els membres de la Comissió gaudeixen d'independència en l'exercici de les seves funcions. Cessen en el seu càrrec quan ha transcorregut el període del mandat, per dimissió, per incórrer en causa d'incompatibilitat, per condemna penal per delicte dolós i per negligència greu en l'exercici de les seves funcions, apreciada per la majoria dels membres de la Comissió.

Article 6. *Funcionament de la Comissió*
1. Per a la vàlida constitució i funcionament de la Comissió als efectes de la realització de les sessions, deliberacions i presa d'acords, és necessària la presència de la majoria dels seus membres.

2. Els acords es prenen per majoria de vots dels membres presents, i en cas d'empat el president o en la persona en la que delegui gaudeix de vot de qualitat.

Capítol tercer. Règim d'autorització dels dispositius mòbils de videovigilància

Article 7. *Autorització administrativa prèvia*
1. L'ús de dispositius mòbils de videovigilància per part dels agents de circulació comunals requereix l'autorització administrativa prèvia del ministeri competent en matèria d'interior, d'acord amb l'establert a la Llei qualificada de seguretat pública vigent.

Capítol quart. Disposicions específiques en matèria de protecció de dades en l'ús dels dispositius mòbils de videovigilància

Article 8. *Normes per al compliment de la protecció de dades en l'ús dels dispositius mòbils de videovigilància pels agents de circulació*
1. Termini de conservació: les gravacions s'han de conservar durant un màxim de 30 dies, eliminant-se automàticament després d'aquest període, llevat que siguin objecte d'una investigació per part de la Comissió o d'una reclamació per part d'alguna persona que aparegui a la gravació. En cas d'investigació o reclamació, la gravació original es conserva fins la resolució ferma de l'incident o la prescripció de possibles accions en relació amb aquest.

2. Emmagatzematge segur i rastre de proves: el sistema ha de garantir l'emmagatzematge segur de les gravacions i conservar un rastre de les accions realitzades sobre les gravacions que sigui auditable, de forma que puguin utilitzar-se com a proves digitals.

3. Accés restringit i autenticació: l'accés a les gravacions ha de ser restringit, amb contrasenyes úniques i autenticació multifactor per al personal autoritzat.

4. Còpies de les gravacions: les gravacions originals no es poden modificar, i qualsevol còpia feta per les investigacions o per la sol·licitud d'una persona que aparegui en la gravació, ha de suprimir les dades irrellevants, com són les persones que apareixen de forma accessòria, sense intervenir en l'incident, i garantir-ne l'anonimat dels intervinents.

Dipòsit legal: AND.2-2015

5. Formació del personal: els agents han de rebre formació sobre l'ús de les càmeres, els principis legals i la protecció de dades, i seguir els protocols operatius establerts.

6. Informació ciutadana: la ciutadania ha de ser informada sobre l'ús de les càmeres mitjançant diferents canals, i els agents han de portar indicadors visibles i, sempre que sigui possible, informar verbalment sobre la gravació.

7. Prohibició de gravació contínua: només es poden activar les càmeres quan sigui necessari per a finalitats de seguretat o documentació d'incidents. Està prohibit gravar de forma continuada sense justificació.

8. Prohibició de reconeixement facial i Intel·ligència Artificial: no es poden utilitzar tecnologies de reconeixement facial ni eines basades en intel·ligència artificial, a menys que es realitzi una avaluació d'impacte específica.

9. Revisió de la necessitat de l'ús de les càmeres: la Comissió ha de revisar anualment la necessitat i eficàcia de l'ús de les càmeres per les finalitats establertes, per tal de garantir que continuï sent justificat i proporcional.

10. Manteniment dels dispositius: els dispositius han d'estar en bon estat de funcionament, amb manteniment regular i mesures anti-manipulació per evitar accessos no autoritzats.

Capítol cinquè. Dispositius mòbils de videovigilància

Article 9. *Gravació amb els dispositius mòbils de videovigilància*

1. En els supòsits de desordres públics i, en general, de perill concret per a la bona convivència ciutadana, en l'àmbit de les competències comunals, i per vetllar per la protecció personal dels agents de circulació i dels administrats, els agents de circulació comunals són els encarregats de posar en funcionament els dispositius mòbils de videovigilància, segons el seu criteri, davant intervencions o situacions que puguin derivar en alteració d'ordre públic, resistència o desobediència, amenaces, calumnies, injuries, accidents o altres incidents, o il·lícits administratius o penals.

2. Sempre que sigui possible, en el moment d'activar el dispositiu mòbil de videovigilància i enregistrar qualsevol situació, les persones susceptibles de ser captades pel sistema corresponent han de ser degudament advertides de l'inici de la gravació.

3. Les imatges i sons es graven conjuntament i es daten, de tal manera que el dia i l'hora en què han estat realitzades quedi incorporada al suport original posterior en el que s'emmagatzemin.

4. La Comissió de Control dels dispositius mòbils de videovigilància pot demanar en qualsevol cas la remissió d'una còpia íntegra o del suport original de les gravacions realitzades i, a iniciativa pròpia, emetre un dictamen, en els termes de l'article 4, sobre l'adequació de les gravacions realitzades mitjançant dispositius mòbils a les finalitats i condicions de la normativa aplicable en aquesta matèria, que es tramet a les autoritats competents.

5. La captació, la reproducció i el tractament d'imatges i sons realitzats en els termes previstos en aquest reglament no es consideren intromissions il·legítimes en els drets a la intimitat, a l'honor i a la pròpia imatge.

Capítol sisè. Registre, custòdia i destinació de les gravacions. Drets dels ciutadans

Article 10. *Registre d'autoritzacions*

1. El Comú porta un registre dels dispositius mòbils de videovigilància autoritzats.

2. L'accés a les dades que continguin el registre s'efectua de conformitat amb el que estableix el Codi de l'Administració amb les limitacions previstes a, la Llei qualificada de seguretat pública i la Llei qualificada de protecció de dades de caràcter personal.

Dipòsit legal: AND.2-2015

Article 11. *Custòdia de les gravacions*

1. Immediatament després de finalització la gravació amb els dispositius mòbils de videovigilància, l'agent de circulació remet els suports originals al responsable de la seva custòdia, sense fer-ne cap còpia ni realitzar-hi cap tipus de manipulació.

2. El responsable de la custòdia de les gravacions obtingudes amb dispositius mòbils és el director o el cap del Servei de Circulació. El responsable de la custòdia de les gravacions i totes les persones que hi han tingut accés estan obligats a guardar reserva sobre aquestes.

3. El sistema de les gravacions així com el seu corresponent sistema d'emmagatzematge ha de complir amb les mesures de seguretat escaients per tal de poder assegurar-ne la confidencialitat, la integritat, la disponibilitat, autenticitat i no repudi. Aquest sistema ha de complir amb el que disposi la Llei de mesures per a la seguretat de les xarxes i dels sistemes d'informació, així com els Decrets que se'n desprenguin i les guies i recomanacions de l'Agència Nacional de Ciberseguretat.

4. Ningú no pot realitzar cap classe de manipulació dels suports originals de les gravacions que alteri les imatges i els sons recollits. Només es poden copiar, per ordre del responsable de la custòdia de la gravacions, les imatges i els sons del suport original en el cas que preveu l'article següent, i sempre respectant la cadena de custòdia següent:

a) Que la còpia es realitzi de punt a punt del suport original, sense interrupcions, talls ni inclusions d'imatges o sons intermedis.
b) Les gravacions originals no es poden modificar, i qualsevol còpia feta per les investigacions o per la sol·licitud d'una persona que aparegui en la gravació ha de suprimir les dades irrellevants, com són les persones que apareixen de forma accessòria sense intervenir en l'incident, i garantir-ne l'anonimat dels intervinents.
c) Que al punt d'inici i de final de la còpia s'indiqui el moment al qual correspon en el suport original.
d) Que la còpia sigui sempre conjunta d'imatge i de so, si escau, tal i com figura al suport original.
e) Que cada còpia es numeri de manera independent i se n'indiqui el suport original. El responsable de la custòdia de les gravacions anota en un registre la còpia de suports originals, amb indicació del suport original de què es tracti, el nombre de còpies realitzades i els seus destinataris.
f) Sempre que sigui precedit d'un procediment d'anonimització, es poden manipular les imatges per a finalitats formatives.

5. Les persones que, per raó de les seves funcions, tinguin accés als enregistraments han de tractar-los amb confidencialitat. S'entén que poden tenir accés immediat als enregistraments el director o el cap del Servei de Circulació, l'autoritat judicial competent i els membres del Cos de Policia per a les finalitats d'investigació d'infraccions penals o administratives respectivament.

6. Les persones a què fa referència l'apartat anterior només poden accedir i fer còpies dels enregistraments, quan tinguin per objecte la investigació d'infraccions penals o administratives, i no poden utilitzar les dades enregistrades per a finalitats diferents de les previstes en a la Llei qualificada de seguretat pública.

7. Les persones que custodiïn els enregistraments han de col·laborar amb l'autoritat judicial competent i amb els membres del Cos de Policia per a les finalitats d'investigació d'infraccions penals o administratives i, en concret, han de fer les còpies necessàries d'aquests enregistraments sense cost quan siguin requerides a aquest efecte d'acord amb la diligència corresponent.

Article 12. *Drets dels ciutadans: accés i supressió de les gravacions*

1. D'acord amb la normativa de protecció de dades vigent, tothom té dret a sol·licitar l'accés a les gravacions, fetes pels dispositius mòbils de videovigilància, en les quals presumeixi raonablement que hi figura, i a sol·licitar la supressió de les imatges i veu corresponents, si escau.

2. Les sol·licituds es dirigeixen al delegat de protecció de dades del Comú o al responsable de la custòdia de la gravació, de manera coordinada, i poden ésser denegades pels perills que poden derivar-se per la bona convivència ciutadana, per tal de protegir els drets o llibertats de tercers, o per les necessitats de les investigacions en curs. L'accés, si es concedeix, es proporciona en una oficina del Comú, supervisat pel responsable de la custòdia de les gravacions.

Dipòsit legal: AND.2-2015

3. A les sol·licituds cal concretar la pretensió i s'hi ha de fer constar la població, lloc, dia, hora aproximada i altres circumstàncies que permeten identificar l'escena i l'objecte de la gravació. Tant les sol·licituds d'accés com les de supressió han de resoldre's en el termini de quinze dies naturals, amb l'informe previ de l'òrgan encarregat de la custòdia efectiva de les gravacions. Quan no s'hagi dictat resolució expressa en l'esmentat termini, la resolució s'entén per desestimada, sense menyscabar l'obligació del Comú de comunicar-se-la formalment en el termini establert per la normativa de protecció de dades.

4. Si l'interessat, mitjançant un dret de supressió, vol que es destrueixi el material audiovisual captat pels dispositius mòbils de videovigilància, cal que el delegat de protecció de dades juntament amb el responsable de la custòdia de la gravacions valorin la idoneïtat de la destrucció mitjançant un informe per escrit. En cas que s'estimi oportú l'exercici d'aquest dret, la destrucció es fa de forma segura, tal i com estableix el Sistema de Gestió de Seguretat de la Informació.

5. Si l'interessat, mitjançant un dret d'accés, vol rebre una còpia del material audiovisual captat pels dispositius mòbils de videovigilància, cal que el responsable de la custòdia de les gravacions eviti afectar negativament els drets i les llibertats d'altres interessats sobre el material. Per evitar aquest efecte, el Comú, com a norma general, ha d'aplicar mesures tècniques per complir la sol·licitud d'accés; per exemple, editant les imatges amb emmascarament o codificació i limitant la còpia al tros de la gravació en la qual surt l'interessat. Si escau, l'enviament de l'esmentada còpia a l'interessat es fa emprant un mitjà de comunicació segur que garanteixi la confidencialitat, la integritat i el no repudi.

6. En cas de resolució denegatòria es pot interposar una reclamació davant l'Agència Andorrana de Protecció de Dades, en els termes previstos per aquesta, així com un recurs administratiu davant del Comú, en els terminis previstos en el Codi de l'Administració, que decideix sobre la procedència de la sol·licitud d'accés o de supressió de les imatges i dels sons. La resolució del Comú, esgota la via administrativa.

Article 13. *Destinació de les gravacions*
1. Les gravacions realitzades pels dispositius de videovigilància són destruïdes de forma segura, tal i com estableix el Sistema de Gestió de Seguretat de la Informació, en el termini màxim d'un mes a comptar de l'enregistrament, llevat dels supòsits que preveuen els apartats 2 i 3 següents, o que s'hagi enviat una còpia alterada a un interessat d'acord amb el punt 5 de l'article anterior. El responsable de la custòdia estén l'acta corresponent.

2. El responsable de la custòdia de les gravacions lliura a l'autoritat judicial competent de manera immediata, i en tot cas en el termini màxim de setanta-dues hores a comptar des del moment de la gravació, els suports originals de les gravacions on s'hagin captat imatges o sons que puguin ser perseguibles penalment o que puguin resultar rellevants per a procediments judicials penals oberts.

3. El responsable de la custòdia de les gravacions lliura a l'autoritat administrativa competent, de manera immediata, i en tot cas en el termini màxim de setanta-dues hores, els suports originals de les gravacions on s'hagin captat imatges o sons que puguin constituir una infracció administrativa greu o molt greu per la bona convivència ciutadana o que puguin resultar rellevants per a procediments sancionadors administratius oberts en aquest àmbit o per a investigacions policials en curs.

4. Si una mateixa gravació pot resultar d'interès, als efectes previstos en els apartats anteriors, per més d'un destinatari, independentment que siguin autoritats judicials o administratives, o persones físiques que apareixen a la gravació i han exercit el seu dret d'accés, el responsable de la custòdia de les gravacions pot ordenar la realització de les còpies necessàries, en els termes que preveu l'article anterior.

5. En els supòsits que es recullen en l'article 2.4, el responsable de la custòdia de les gravacions ha de destruir de manera immediata les imatges i els sons que s'hagin obtingut. En aquests casos s'estén la corresponent acta que acrediti aquestes destruccions.

Disposició derogatòria única

Resten derogades totes les normes amb el mateix rang o inferior que s'hi oposin al contingut del present reglament.

Dipòsit legal: AND.2-2015

Disposició final única

Aquest Reglament entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al *Butlletí Oficial del Principat d'Andorra*.

Informació que es fa pública per a coneixement general.

Encamp, 28 de novembre del 2025

Laura Mas Barrionuevo
Cònsol major

Dipòsit legal: AND.2-2015